

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1583/2537

นาย ปัญญา ยอด โอวาท
นาย ชุนจ้อย แซ่ เอี้ยว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

คดีต้องห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง จำเลยอุทธรณ์เรื่องอาณาเขตที่ดินโจทก์ รัศมีถนนและบ้านจำเลยอยู่เขตทางหลวงเพียงใดและค่าเสียหายไม่ควรเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนด ล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง การที่จะสั่งให้มีการทำแผนที่พิพาทใหม่หรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้มีการทำแผนที่พิพาทใหม่ จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยผู้เช่าและบริวารออกจากที่ดินโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 36616 ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 194 พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายคิดเป็นค่าเช่าจำนวน 467.74 บาท และอีกเดือนละ 50 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ซื้อห้องเลขที่ 194 จากนายไต้ ด้านหน้าของห้องเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางวา ปลูกอยู่ในรัศมีถนนราชบุรี-เขางู อันเป็นที่ดิน

สาธารณประโยชน์ ส่วนด้านหลังเนื้อที่ประมาณ 11.37 ตารางวา ปลูกอยู่ในที่ดินของ บิดาโจทก์ซึ่งนายไป้เช่าจากบิดาโจทก์ และจำเลยได้เช่าจากบิดาโจทก์หลังจากบิดาโจทก์ถึงแก่กรรมและที่ดินตกเป็นของโจทก์ สัญญาเช่าจึงมีผลผูกพันระหว่างโจทก์และจำเลยด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำแผนที่พิพาทและเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำแผนที่พิพาทตามที่โจทก์จำเลยนำชี้ โจทก์รับรองแผนที่พิพาท ส่วนจำเลยไม่รับรอง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านเลขที่ 194 ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตามหมายเส้นสีเหลืองตามแผนที่พิพาทและให้ออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 36616 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ 200 บาท นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปจากที่ดินดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินสองหมื่นบาท และฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสองพันบาท จำเลยมิได้กล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์หรือมิได้ยกข้อโต้แย้งในเรื่องแปลความหมายแห่งข้อสัญญาเช่าซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคสอง และอุทธรณ์เรื่องอาณาเขตที่ดินโจทก์ รัศมีถนนและบ้านจำเลยอยู่เขตทางหลวงเพียงใด

และค่าเสียหายไม่ควรเท่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดล้วนเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์
เรื่องคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งตามคำร้องของจำเลยฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2531
ที่จำเลยอ้างว่าไม่ได้ทำคัดค้านการทำแผนที่พิพาทว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ทำใหม่นั้น
เรื่องนี้ศาลชั้นต้นได้สั่งในวันเดียวกันว่า"สำเนาให้โจทก์ รอไว้สั่งวันนัด" หลังจากนั้น
ศาลชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อมาจนเสร็จสำนวนโดยมิได้มีคำสั่งคำร้อง
ขอทำแผนที่พิพาทใหม่ของจำเลยดังกล่าวแต่ประการใด และจำเลยก็มิได้ทักท้วงขอ
ให้ศาลมีคำสั่งคำร้องดังกล่าวจนศาลชั้นต้นได้พิพากษาคดีแล้ว การที่จะสั่งให้มีการทำ
แผนที่พิพาทใหม่หรือไม่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นในการดำเนินกระบวนการ
พิจารณา การที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้มีการทำแผนที่พิพาทใหม่จึงเป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของ
จำเลยในข้อนี้จึงต้องห้ามฎีกาเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ นั้น ศาลฎีกาเห็น
พ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลิท ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ